< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">검사기관 및 먹는물관련영업자에 대한 행정처분기준</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">「먹는물관리법 시행규칙」(환경부령 제1098호) 제39조 및 별표9 (행정처분기준)</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">「먹는물관리법」 제17조제2항, 제43조 제8항</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>2024.00.00~2024.00.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">□ 먹는물관리법 개정(‘24.2)에 따라 먹는물 수질검사기관 기술인력의 거짓 결과작성 금지 및 기관의 수질검사 업무 재위탁 금지에 대한 처분 추가
○ 거짓의 성적서 등 문제 발생 시 검사기관만 처분 중으로 기술인력 처분 추가 및 검사업무 재위탁으로 먹는물 문제 시 책임소재가 불분명하여 재위탁 금지 및 처분 필요
* 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률(기술인력 처분, 재위탁 금지 중임)
□ 현행 규정에 따라서는 용출안전성 검사 부적합 시 그 밖의 기준과 규격, 표시기준에 적합하지 않은 경우에 포함하여 행정처분규정을 적용함
○ 그러나 용출안전성 검사의 경우 표시기준 등 단순 검사항목과는 별개로 정수기 제품의 성능과 연관이 있는 항목이므로 별도의 행정처분기준을 마련해야 함
– 이에 시행규칙 상 개정이 필요하여 정부 개입이 수반됨</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">○ 먹는물 수질검사기관 관련 거짓 결과작성 기술인력 및 재위탁 기관 행정처분 추가
○ 용출안전성 검사결과 기준에 적합하지 아니한 경우의 행정처분기준을 기존의 규정에서 구분하여 규정
○ 용출안전성 검사 기준 초과 정수기에 대한 별도 폐기명령의 근거 규정 마련</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및 이해관계자</td><td colspan="3">검사기관 및 지자체, 정수기 제조업자 또는 수입판매업자
<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>관련기관</td><td>검사기관 및 지자체</td><td>먹는물 수질검사기관 79개
정수기 품질검사기관(1개)
정수기 성능검사기관(2개)
기초자치단체(약 230개)</td></tr><tr><td>피규제자</td><td>냉온수기 및 정수기
설치관리자</td><td>–</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9.도입목표
및 기대효과</td><td colspan="3">□ 먹는물 수질검사 결과 거짓 작성 및 수질검사 외부 위탁 금지로 책임성 강화 및 국민 먹는물 안전 개선
□ 용출안전성 검사의 별도 행정처분기준 마련을 통한 정수기 품질 향상</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="4">○ 이와 더불어 용출안전성 검사 부적합 정수기의 폐기 명령에 있어서도 근거 규정이 마련되어 제품의 사후처리 절차의 보완을 기대할 수 있음</td></tr>
<tr><td rowspan="5">규제의 적정성</td><td rowspan="4">10. 비용편익분석
(단위:백만원)</td><td></td><td>비용</td><td>편익</td><td>순비용</td></tr>
<tr><td>피규제자</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>피규제자 이외</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>정성분석</td><td></td><td>□ 기술인력, 재위탁 등 위법 행위 행정처분 근거 마련으로 사전·사후 관리 개선
□ 부적합 제품의 유통 감소를 통한 정수기 품질 제고
□ 행정처분 근거 마련으로 정수기 제품의 사후관리(폐기 등) 효율 증대</td><td></td></tr>
<tr><td>주요내용</td><td colspan="3">○ 정확한 수질검사결과서 발급을 통해 국민 먹는물 안전 강화
○ 정수기 품질검사의 강화를 통해 국민들의 음용 안전성에 대한 개선이 기대됨
○ 지자체의 폐기명령 등 행정처분 명령 근거가 마련됨에 따라 행정비용 감축
– 다만, 이같은 국민들의 음용안전성 개선 및 행정비용 감축에 대한 편익을 정량화할 수 있는 데이터 부족으로 인하여 정성분석을 실시함</td></tr>
<tr><td>11. 영향평가 여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">기타</td><td rowspan="8">12. 규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="2">소분류</td></tr>
<tr><td rowspan="3">일몰설정 예외기준</td><td>1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>2. 국가의 질서 유지 및 국민생명 · 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제 여부기준</td><td>4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 세부기준</td><td>6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰설정여부</td><td>일몰조문</td><td>연장여부</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="3"></td><td>미설정</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>일몰유형</td><td>일몰설정기간</td><td>일몰주기</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13.우선허용 · 사후 규제 적용여부</td><td colspan="3">미적용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">14.비용감축제
(단위:백만원)</td><td>적용여부</td><td>비용</td><td>편익</td><td>연간균등순비용</td></tr>
<tr><td>미적용</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15.규제정비 계획</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>